

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2394/2541	กรมสรรพากร	โจทก์
	นาย สุนทร ฉัตรสุวัฒน์ กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท คิงลี ออร์แกนไนเซชัน จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 167 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 125

ป.รษฎากร มาตรา 8, มาตรา 30

ส. เป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยร่วม ฉะนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ให้จำเลยร่วมชำระโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึง ส. ซึ่งเป็นผู้แทนของจำเลยร่วม ถือได้ว่าจำเลยร่วมได้รับหนังสือ ให้ชำระภาษีอากรดังกล่าว ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 8 บรรคแรก แล้ว หากจำเลยร่วมเห็นว่าการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน ประเมินไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบอย่างไรก็ชอบจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 แต่จำเลยร่วมมิได้อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายดังกล่าว หนีภาษีอากรค้างดังกล่าวยอมเด็ดขาด โจทก์ได้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญ ครั้งที่ตั้งบริษัทมาทำยฟ้อง แต่จำเลยที่ 3 หาได้โต้แย้ง คัดค้านความไม่ถูกต้องของสำเนาเอกสารดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 ไม่ยิ่งกว่านั้นสำเนาเอกสารดังกล่าว นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครได้รับรองความถูกต้องของสำเนา

เอกสาร ดังกล่าว ดังนั้น แม้โจทก์จะไม่ได้นำสืบพยานถึงความถูกต้องของ สำเนา เอกสารดังกล่าวก็รับฟังเอกสารดังกล่าวได้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ชำระค่าหุ้นที่ จำเลยทั้งสามยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่จำเลยแต่ละคนถืออยู่เพื่อนำไปชำระหนี้ค่า ภาษีอากรของจำเลยร่วมจึงเป็นการใช้สิทธิ เรียกร้องเพื่อมาชำระภาษีอากร ซึ่งมี กำหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167(เดิม) อันเป็นกฎหมาย ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์อาจใช้สิทธิเรียกร้องได้เมื่อปรากฏว่า เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่

ต.1/1037/2/04986 และหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายที่

ต.1/1037/1/02013 ให้จำเลยร่วมชำระเงิน 283,490 บาท และ 40,025.62 บาทตาม ลำดับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าวตามเอกสารหมาย จ.28 และ จ.29 จำเลยร่วมได้รับหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529

นอกจากนี้เจ้าพนักงานประเมินยังมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่

ต.1/1037/2/05150 และหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายที่

ต.1/1037/1/225596 ให้จำเลยร่วมชำระเงิน 122,976 บาท และ 1,486.43 บาท ตาม ลำดับ ภายใน 30 วันนับแต่วันรับหนังสือดังกล่าว ตามเอกสารหมาย จ.60 และ จ.61 จำเลยร่วมได้รับหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2529 ดังนั้น การ

ที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน ภาษีอากร ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้

นิติบุคคล และหนังสือ แจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ให้จำเลยร่วม

ทราบจึงถือได้ว่าเป็นการสั่งบังคับตามกฎหมายเพื่อให้ลูกหนี้ ใช้หนี้ค่าภาษีอากรตาม

ที่เรียกร้อง อันมีผลให้ลูกหนี้จะต้องถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดี

ต่อศาลการสั่งบังคับดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการที่เจ้าหนี้ได้ทำการอันใดอันนับว่ามีผล

เป็นอย่างเดียวกันเพื่อให้ใช้หนี้ตามที่เรียกร้อง ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์มาตรา 167(เดิม) ซึ่งมีผลทำให้อายุความสิทธิเรียกร้องหนี้ ค่าภาษี

อากรตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนังสือ แจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่

จ่ายเอกสารหมาย จ.28 จ.29 สะดุดหยุดลงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529 และสิทธิเรียกร้องหนี้ภาษีอากรตามหนังสือภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนังสือ แจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายเอกสารหมาย จ.60และ จ.61 สะดุดหยุดลงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2529แล้วเริ่มนับอายุความใหม่เมื่อพ้นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ 9 มกราคม 2529 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2529 ตามลำดับสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล และหนี้ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารหมาย จ.28 และ จ.29 จึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2529 ส่วนสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ค่าภาษีเงินได้ นิติบุคคลและหนี้ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามเอกสารหมาย จ.60 และ จ.61 เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2529 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 จึงยังไม่ล่วงพ้นกำหนดอายุความ 10 ปีคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน529,271.25 บาท แก่โจทก์ โดยให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่จำเลยแต่ละคนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่จำเลยแต่ละคนถืออยู่

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทคิงสล็อตเอนไนเซชั่น จำกัด ลูกหนี้เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยร่วมได้หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายและนำส่งครบถ้วนแล้ว สิทธิเรียกร้องภาษีอากรค้างของโจทก์ขาดอายุความ ทั้งจำเลยที่ 1 และที่ 3 ชำระค่าหุ้นเต็มตามมูลค่าหุ้นแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องจำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้ชำระอีก ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 529,271.25 บาท แก่โจทก์ ทั้งนี้โดยให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่จำเลยแต่ละคนส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่จำเลยแต่ละคนถืออยู่

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ชำระเงิน 529,271.25 บาท แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชำระเงินไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่จำเลยที่ 1 ยังส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่จำเลยที่ 1 ถืออยู่ 60,000 บาท จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา สำหรับคดีของจำเลยที่ 1 จึงไม่เกิน 200,000 บาท จำเลยที่ 1 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 กับที่ 3 ประการแรกว่า นายบัณฑิต บุญยะปานะ อธิบดีของโจทก์แต่งตั้งนายเดชอุดม วีระวานิช พนักงานอัยการกองแพ่งเป็นทนายความฟ้องคดีหรือไม่ จำเลยที่ 1 กับที่ 3 ฎีกาว่า ร้อยโทบุญยนิษฐ์ สิมะเสถียร นิติกรของโจทก์เบิกความเป็นพยานโจทก์ลอย ๆ ว่า นายบัณฑิตมีตำแหน่งเป็นอธิบดีของโจทก์ได้แต่งตั้งนายเดชอุดมเป็นทนายความฟ้องคดี โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนให้เห็นว่านายบัณฑิตเป็นอธิบดีของโจทก์ที่จะแต่งตั้งทนายความแทนโจทก์ได้ และตามคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวไม่ยืนยันว่านายบัณฑิตลงลายมือชื่อแต่งตั้งนายเดชอุดมต่อหน้าพยานทั้งมิได้นำสืบพยานถึงฐานะการเป็นนิติบุคคลของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า นายบัณฑิตเป็นอธิบดีของโจทก์มีอำนาจ

ทำการแต่งตั้งนายเดชอุดมเป็นทนายความฟ้องคดีแทนโจทก์จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 3 เห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยที่ 3 รับว่านายบัณฑิตเป็นอธิบดีของโจทก์ เพียงแต่ปฏิเสธว่าลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความโจทก์ไม่ใช่ลายมือชื่อของนายบัณฑิตโจทก์มีร้อยโทบุญนิธย์ เป็นพยานยืนยันว่า นายบัณฑิตแต่งตั้งนายเดชอุดมเป็นทนายความ จำเลยที่ 3 หาได้ชักค้ำหรือนำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น คำเบิกความของนายบุญนิธย์ย่อมมีน้ำหนักให้ฟังได้ว่า นายบัณฑิตลงลายมือแต่งตั้งนายเดชอุดมเป็นทนายความฟ้องคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ 1 กับที่ 3 เกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ ในข้ออื่นนอกจากนี้เป็นข้อที่นอกเหนือไปจากที่จำเลยที่ 1 กับที่ 3 ให้การไว้เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ประการที่สองมีว่า การที่เจ้าพนักงานประเมินส่งหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายให้จำเลยร่วมชำระตามเอกสารหมาย จ.28, จ.29, จ.60 และ จ.61 ถึงนายสมควรศรีเฟื่องฟู กรรมการผู้จัดการของจำเลยร่วมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถือได้หรือไม่ว่าจำเลยร่วมได้รับหนังสือให้ชำระภาษีอากรดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร มาตรา 8 วรรคแรก เห็นว่า นายสมควรเคยให้การต่อเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2528 ตามสำเนาคำให้การของนายสมควรและนายเจมส์ แซ่อิม เอกสารหมาย จ.25 ว่า นายสมควรเป็นกรรมการผู้

จัดการของจำเลยร่วม ฉะนั้นการที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้
นิติบุคคลและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ให้จำเลยร่วมชำระ
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายสมควรซึ่งเป็นผู้แทนของจำเลยร่วม
ถือได้ว่าจำเลยร่วมได้รับหนังสือให้ชำระภาษีอากรดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 8 วรรคแรก แล้ว หากจำเลยร่วมเห็นว่า การประเมินภาษีอากรของเจ้า
พนักงานประเมินไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบอย่างไร ก็ชอบจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 30 แต่จำเลย
ร่วมมิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าว หนีภาษีอากรค้างดังกล่าวย่อมเด็ดขาด จำเลยร่วมหมดสิทธิโต้
แย้งว่า จำเลยร่วมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินแล้ว เจ้าพนักงาน
ประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของจำเลยร่วมในอัตราร้อยละ 5
ของยอดรายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1) ไม่ว่าในทาง
ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี ดังนี้ จำเลยที่ 1 กับที่ 3 จึงไม่อาจยกข้อต่อสู้เช่นนั้นขึ้นต่อสู้
โจทก์ด้วย

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 กับที่ 3 ประการที่สามมีว่า จำเลยที่ 1
กับที่ 3 ส่งใช้ค่าหุ้นตามมูลค่าหุ้นที่จำเลยแต่ละคนถืออยู่ครบแล้วหรือไม่ จำเลยที่ 1
กับที่ 3 ฎีกาว่าโจทก์มิได้นำสืบพยานถึงความถูกต้องของสำเนาหนังสือรับรอง
นิติบุคคล(ที่ถูกเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญครั้งที่ตั้งบริษัท) ตาม
เอกสารหมายเลข 70 ศาลอุทธรณ์จึงไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงตามเอกสารดังกล่าวว่า
จำเลยที่ 1 กับที่ 3 ชำระค่าหุ้นเพียงร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นประกอบกับข้อนำสืบ
ของจำเลยที่ 1 กับที่ 3 ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 กับที่ 3 ส่งใช้ค่าหุ้นครบมูลค่าหุ้นแล้ว ทั้ง
เจ้าพนักงานประเมินทราบดีว่า จำเลยร่วมย้ายออกจากอาคารที่ตั้งสำนักงานไปแล้ว
ยังนำหนังสือที่มีถึงจำเลยร่วมให้เรียกผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้น
จึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยร่วมทราบหนังสือดังกล่าว และจำเลยที่ 1 กับที่ 3 ไม่ได้รับ

หนังสือทวงถามให้ชำระค่าหุ้นจากโจทก์ เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ตอนแรกเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาสำหรับฎีกาของจำเลยที่ 3 เห็นว่า โจทก์ได้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญครั้งที่ตั้งบริษัทตามเอกสารหมายเลข 70 มาทนายฟ้องแต่จำเลยที่ 3 หาได้โต้แย้งคัดค้านความไม่ถูกต้องของสำเนาเอกสาร ดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 ไม่ ยิ่งกว่านั้นสำเนาเอกสารดังกล่าวนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครได้รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารดังกล่าว ดังนั้น แม้โจทก์จะไม่ได้นำสืบพยานถึงความถูกต้องของสำเนาเอกสารดังกล่าวก็รับฟังเอกสารดังกล่าวได้ ตามเอกสารดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 3 ชำระค่าหุ้นเพียงร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นเท่านั้น โจทก์จึงมีหนังสือให้จำเลยที่ 3 ชำระค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่จำเลยที่ 3 ถืออยู่อีกร้อยละ 75 ซึ่งหากจำเลยที่ 3 ชำระค่าหุ้นครบมูลค่าหุ้นแล้ว เมื่อจำเลยที่ 3 รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระค่าหุ้น จำเลยที่ 3 ย่อมจะต้องปฏิเสธต่อโจทก์ว่าจำเลยที่ 3 ชำระค่าหุ้นครบมูลค่าหุ้นแล้ว แต่จำเลยที่ 3 หาได้กระทำให้ไม่ ทั้งข้ออ้างของจำเลยที่ 3 ที่ว่าจำเลยที่ 3 ชำระค่าหุ้นครบมูลค่าหุ้นแล้วคงมีแต่จำเลยที่ 3 เบิกความลอย ๆ ไม่มีหลักฐานการชำระค่าหุ้นตามที่อ้างมาแสดง ข้อนำสืบของจำเลยที่ 3 จึงไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ พยานหลักฐานฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 ยังส่งใช้ค่าหุ้นไม่ครบมูลค่าหุ้นที่จำเลยที่ 3 ถืออยู่ตามฟ้องส่วนที่จำเลยที่ 1 กับที่ 3 ฎีกาว่า จำเลยร่วมไม่ทราบหนังสือของโจทก์ให้เรียกผู้ถือหุ้นของจำเลยร่วมชำระค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ก็ดี จำเลยที่ 1 กับที่ 3 ไม่ได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่จำเลยแต่ละคนถืออยู่ก็ดี เป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 กับที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 กับที่ 3 ประการสุดท้ายว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ชำระค่าหุ้นที่จำเลยทั้งสามยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่จำเลยแต่ละคนถืออยู่เพื่อนำไปชำระหนี้ค่าภาษีอากรของจำเลยร่วม ดังนั้นที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อมาชำระภาษีอากรซึ่งมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 167(เดิม) อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์อาจใช้สิทธิเรียกร้องได้ และข้อเท็จจริงได้ความว่าเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ต.1/1037/2/04986 และหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ที่ ต.1/1037/1/02013 ให้จำเลยร่วมชำระเงิน 283,490 บาท และ 40,025.62 บาท ตามลำดับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าว ตามเอกสารหมาย จ.28 และ จ.29 จำเลยร่วมได้รับหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529 ตามสำเนาใบตอบรับไปรษณีย์เอกสารหมาย จ.36 นอกจากนี้เจ้าพนักงานประเมินยังมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ต.1/1037/2/05150 และหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ที่ ต.1/1037/1/225596 ให้จำเลยร่วมชำระเงิน 122,976 บาท และ 1,486.43 บาท ตามลำดับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับหนังสือดังกล่าวตามเอกสารหมาย จ.60 และ จ.61 จำเลยร่วมได้รับหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2529 ตามสำเนาใบตอบรับไปรษณีย์ เอกสารหมาย จ.64 ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินภาษีอากรตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล และหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ให้จำเลยร่วมทราบจึงถือได้ว่าเป็นการสั่งบังคับตามกฎหมายเพื่อให้ลูกหนี้ใช้หนี้ค่าภาษีอากรตามที่เรียกร้อง อันมีผลให้ลูกหนี้จะต้องถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล การสั่งบังคับดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการที่เจ้าหนี้ได้ทำการอันใดอันนับว่ามีผลเป็นอย่างเดียวกันเพื่อให้ใช้หนี้ตามที่เรียกร้อง ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167(เดิม) ซึ่งมีผลทำให้อายุความสิทธิเรียกร้อง

ห็นค่าภาษีอากรตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายเอกสารหมายเลข จ.28 จ.29 สะดุดหยุดลงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529 และสิทธิเรียกร้องหนี้ภาษีอากรตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายเอกสารหมายเลข จ.60 และ จ.61 สะดุดหยุดลงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2529 แล้วเริ่มนับอายุความใหม่ เมื่อพ้นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ 9 มกราคม 2529 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2529 ตามลำดับสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนี้ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามเอกสารหมายเลข จ.28 และ จ.29 จึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2529 ส่วนสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนี้ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารหมายเลข จ.60 และ จ.61 เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2529 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 จึงยังไม่ล่วงพ้นกำหนดอายุความ 10 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรวัชรวิภา-บุญธรรม อยู่พัก-วิชา มั่นสกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ